

시 정 사 항

1. 제 목 : △△△△과 ◎◎직 시간외근무수당 지급 부적정
2. 관계기관 : ㉠㉠㉠㉠병원
3. 내 용 : ㉠㉠㉠㉠병원 △△△△과에서는 MRI 검사 등 △△△△과에서 실시하는 검사의 대기시간 단축을 위하여 1개월 단위로 시간외 근무표를 작성하여 근무를 실시하고 있으며, △△△△과에 지급된 시간외근무수당은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] △△△△과 시간외 근무수당 지급현황

(단위 : 천 원)

구 분	지급인원	지급시간	지급금액	비고
2017년	15	1,386.5	##,###	
2018년 9월	13	745.5	##,###	

공단 「위임전결사항운영세칙」 제5조 별표에 의하면 시간외, 야간, 휴일근무 등 특근을 실시할 경우 부서장의 결재를 득한 후 시간외 근무, 야간근무, 휴일근무 등 특근을 실시하도록 정하고 있습니다.

또한 「복무규정」 제37조에 따르면 직원은 공단업무 형편상 필요한 경우에는 시간외 근무, 야간근무 및 휴일근무를 하여야 하고, 시간외 근무, 야간근무 및 휴일근무를 실시한 직원에게는 보수규정이 정하는 바에 따라 수당을 지급하도록 정하고 있습니다.

따라서 공단 직원은 시간외 근무, 야간근무, 휴일근무 등은 필요한 경우에 부서장의 사전 결재를 득한 후 시간외 근무, 야간근무, 휴일근무 등을 실시하여야 하고, 시간외 근무, 야간근무, 휴일근무 등에 따른 수당은 보수규정에서 정하는 바에 따라 지급받아야 합니다.

그런데, △△△△과 시간외 근무수당 지급현황을 확인결과, △△△△과 ●●직 4급 이○○은 [표 2]와 같이 정상근무시간 보다 5시간을 과다하게 청구하여 ###천 원 상당을 지급받은 사실이 있습니다.

[표 2] 시간외근무수당 과다지급 내역

(단위 : 원)

구분	시간외근무수당 청구		정상근무		과다지급 현황		비 고
	근무시간	청구시간(A)	근무시간	시간(B)	시간(A-B)	금액	
'18. 1.20.	08:30 ~ 12:30	4	08:30 ~ 10:58	3	1	##,###	
'18. 3.31.	08:30 ~ 17:30	8	08:30 ~ 16:23	7	1	##,###	
'18. 4.20.	17:30 ~ 19:30	2	17:30 ~ 18:43	1.5	0.5	##,###	
'18. 5.11.	17:30 ~ 19:30	2	17:30 ~ 18:45	1.5	0.5	##,###	
'18. 5.12.	08:30 ~ 17:30	8	08:30 ~ 16:45	7.5	0.5	##,###	
'18. 6. 2.	08:30 ~ 17:30	8	08:30 ~ 16:34	7.5	0.5	##,###	
'18. 9. 1.	08:30 ~ 17:30	8	08:30 ~ 16:34	7.5	0.5	##,###	
'18. 9. 29.	08:30 ~ 17:30	8	08:30 ~ 16:35	7.5	0.5	##,###	
계		48		43	5	###,###	

또한, △△△△과 시간외 근무표 상 매주 금요일은 시간외 근무를 실시하지 않은 것으로 되어 있으나, [표 3]과 같이 부서장의 사전승인을 받지 않고 검사대기 단축 등이 필요하다고 본인이 판단하여 총 30시간의 시간외 근무를 실시한 후 시간외 근무수당(939천 원 상당)을 지급받은 사실이 있습니다.

[표 3] 금요일 연장근무 현황(2018. 1. 1. ~ 2018.10.26.)

구 분	'18. 4. 6.	'18. 4.13.	'18. 4.20.	'18. 5. 4.	'18. 5.11.	'18. 5.25.	'18. 6. 1.	'18. 6. 8.
시 간	2	2	2	2	2	2	2	2
구 분	'18. 6.22.	'18. 7. 6.	'18. 8.24.	'18. 9. 7.	'18. 9.14.	'18. 9.21.	'18.10.12.	계
시간	2	2	2	2	2	2	2	30

4. 조치할 사항

○ ㉡㉡㉡㉡병원장은

- 정상근무시간 보다 과다 청구하여 지급받은 ###,###원을 환수 조치(시정)
- 시간외, 야간, 휴일 근무 등 특근 등을 실시하고자 할 경우에는 사전에 결재권자의 승인을 득한 후 시간외, 야간, 휴일 근무 등 특근을 실시하도록 하는 등 시간외근무 등의 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)
- 향후 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.
(경고)